

מסורת הש"ס

א) [פירוש חגל שמושפץ צו אט הספינה. ערוך ערך אשל ב, ב]
ב) [נעיל פד: לקמן פו:י.]
ג) [ג"ל אמרו ליה, ד] גיטין עג., ס) [נעיל פד:י.]
ו) [שבושת אב,י.] ו) נע"י חוס' בי"צ לב: ד"ה והלכתא, ח) וקדושין מז: וש"י, ט) יבמות שה: בי"מ קט. בי"צ קל: קנא, י) גיטין כו: לעיל כא:, י) גיטין ג: כג. כו:, יג) בי"מ ח. [גיטין כו:, ב] [גס] לתא ע"י היטב חוס' שבושת מז. ד"ה איתרע חוס' לקמן כג: ד"ה ידנא, ו) [נושע חוס' יבמות קא: ד"ה מרענא],

גליון הש"ס

רש"י ד"ה קאקי. אוויב. כנה חוסס כסן על חתמנס ועל כך דלמלא כריכות מ ע"א היראה אוז חתלס יפסה לתכמה:

הגהות הב"ח

א) גבי ותשבע במאיתן אפשר דמיכספא:

מוסף רש"י

חובא בענ' הקודס

תוספות ר"ד

תפשה אינה. פי' היי חייב להן אתו לקמיה דרבא א"ל קאקי חוזרי משלחי גלימא דאינשי הכי אר"נ והוא שחפס מחיים. פי' מפני שהיו זקנים קראם קאקי חוזרי: ב) והוא איתאא דתפסה תורא ידחמי מסימטא אתא יתמי קאקי לה ברינא לקמיה דר"נ. א"ל מחיים תפיסנא א"ל אית לך סהדי דמחיים תפסתי א"ל לא א"ל תפיס לך לא"מ ותפיסה דלא"מ לאו כלום הוא. פי' שש"י לא הימנא ר"נ לומר מחיים תפיסנא ליה משום דלא הירא מציא למימר לקוח הוא בידי שהגדירות אין להן חזקה והכא לא הוי מסיר לבקרא כאידך דלעיל והלכך אם לא תביא ראיה דמחיים תפסה ליה לא מהימנא וכגון שראונו עדים ת"י והכירו אותו שהיה של יתומים דאלי"מ מינו דמ"ל להדרי"מ מ"ל נמי מחיים תפיסני: מכל הני ילפי' דמטלטלי דוחמי לבעי"א לא משתעבדי ולא מהני בהו תפיסה לאחר מיתה אלא מחיים אבל השתא קיטנו רבנן במהימנא דמטלטלי דוחמי משתעבדי בין לכתובה בין לבעי"א ואע"ג דלא תפיס דלא תפיס כלל: אבימי בריה דרא"י הוא מסויק ביה זוזי כי חוזאי שדרניהו ביד חמא בריה דרבא"א אול פרעניהו א"ל הכו לי שטרא א"ל הני שטראי נינהו כלומר מצד אחר היה חייב לי אלו ששלח לי והקצן של שטר עדיין לא שלח לי אייתי קרנא וניתן לך שטרא אתא לקמיה דרא"י א"ל אית לך סהדי דפרעתניהו א"ל א"ל מינו דידיל להדרי"מ י"ל שטראי נינהו. ולענין שלומי שליח מאי אמר ר"א חזינן אי א"ל שטרא שטרא והב זוזי משלם הב זוזי ושקול שטרא לא משלם ולא היי בין כך ובין כך משלם דא"ל לתקוני שדרתיך לא לעלוני

ור"י ור"י ז"ל אמרו טעמא דאיכר לי' שטרא וגם לא ההירוי אל תפרענו אלא בפני עדים אלא בסתם שדר בהדי' אע"ג דפרעי' בלא סהדי לא מחייב. כדתנן לענין חנוני ופועל שניהם נשבעים ונוטלים במעה"ב הנה החנוני נתן בלא עדים ולא מחייבו וכך ג"ל עיקר בדבריהם. אבל רב נחשון גאון ז"ל נשאל ראובן הי"ל על שמעון פ' דינרים בלא שטרא שדרינהו עם לוי ואתא לוי וא"ל עשיתי שליחותך ולאחר ג' ימים א"ל ראובן לשמעון הב לי דינרים דאית לי עלך וא"ל שדרתינך לך עם לוי וא"ל להדימ ואתא לוי ואמר יבהתינן לך וראובן אמר לא יהיית לי חיובא דינא. והושב הכי חזינא דדינא על לוי לאוקמיה דינרים גבי ראובן ואי לא מוקים ליה אורחא דראובן על שמעון ואורחא דשמעון על לוי וכדו' אבימי ברי' דרא"י ול"ש ב) שום מדעם דקאמרי בין כך ובין כך משלם דא"ל

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

לא קנה. דלאו כל כמנייה לחזב זה כדי לזכות את זה: **תפסוה אינשו**. שאף הם נושים צו מעות: **ממלח מלוחי**. מנהיגה בעוגינן שלה שקורינן ריימ"ש בלע"ו. ממלח שקורינן וויינר"ר בלע"ו לשון וייראוו המלמים (ויגה ב):

אנא קנינא כולה. הנהגתי כריאה משל חצירי: **מחריפותא דנהרא**. לא מאלאנה על שפת הנהר שהיא כסימטא אלח מזה חטפונה שהיה מוליכה באלמנע הנהר שכל הספיניות הולכות שם והוי כרה"ר: **קאקי**. אלוויס: **חיורי**. על שזקנים היו: **משלחי גלימי דאינשי**. מפשטינן טליתות האנשים: **מסקי ציה**. נושים צו: **צי חוואי**. אנשי אותה מדינה: **סיעראי**. מזל אחר היינו נושים צו מלוה על פה ומחמת אותה מלוה נחזיק בהם: **לענין שלומי שליח**. למשלח: **מאי**. מי הוה פושע שהחזיר המעות עד שלא קבל מהם השטר: **לסקוני שדרסיך**. והיה לך לדקדק בתקנתי: **דהוו מפקדי גבה**. מאכ"י יתומים: **מלוגא דשטרי**. תיק מלא שטרות: **מחיים תפיסנא להו**. חזוב שהיה חייב לי החזקתי בהם: **הוי תפיסה דלאחר מיסה**. שכל זמן שהיה מי היו פקדון צידך והרי הן כמנוגנין כרשומיה וכי אמרי' תפיסה מחיים כגון שראוהו קרוב למות ותפס מטלטלין לשם חזוב ולא היו פקדון צידו: **דאיחייבא שבועה**. שהיה אדם מצוהע ממון והיא כופרת: **כס רב חסדא**. חשמו של רבא: **לשבועה אשכנגדה**. המצוה אותה ישבע ויטול כדתנן (שבושת דף קד מ:): ואלו נשבעין וינוטלין שכנגדו חסוד על השבועה: **זימנין**. פעם אחרת: **כנס רב חסדא**. שהאמנת לחסוד את האשה על השבועה: **דקיס לי גבול**. דלא משקרה: **קרענא ס"ד**. וכי אחד נאמן להוציא שטר חתום מיד המחזיק צו אפוקי ממונא הוה ותרי צעינן: **מרענא**. ולא אדזקק לגבות בלוחו שטר ומקרע נמי לא קרענא ליה: **כסבו לי וכוותא**. שבחתי לדין ונפטרמי הימנו כשבושתי: **ממולאי**. בית עלי סהן כרותי ימין. ולי נראה ממולאי גבזנינים בעלי מומין שאינן חיינ כשאר בני אדם לשון שקל מוליא וסדי כננא (ב"צ דף נד:).

אשרפא. לשון חזק כמו ישר כחן (יבמות

ב:).

אשרפא דשטרי. קיוס השטר

שכותבין דיינין צומתצ מלמא הירנא וחתא

פלוגי ופלוגי ואסדידו אחתימות ידייהו

ואשכניהו וקיימיניהו: דניחו. שיעידו זה

כתצ ידי: **ה"נ מיחוי כשיקרא**. ללמוד

נשבעה פלוגי ועדדין לא נשבעה: **ופרעו**.

צו ציוס: אינו חוזר ולוה צו. אפי' צו ציוס

ואע"ג דלאו מוקדם הוה שהרי ציוס

הלואה נכתב: **שכר נמחל שעצורו**.

משפרעו כטל השטר ונמלאת מנ' השנ'

מלוה על פה ואינו גוצה מן הלקוחות:

כשיקרא

משתבענא יחבי לי אמר להו רב ביבי

בר אביי כתבו לה אמר רב פפי

משום ב) דאתיתו ממולאי אמריתו מילי

מוליתא הא אמר רבא ב) האי

אשרתא דדייני דמיכתבא מקמי דנחו

סהדי אחתימות ידייהו פסולה אלמא

מיחוי כשיקרא ה"נ מיחוי כשיקרא

וליתא מדרב נחמן דאמר רב נחמן ב) אומר

היה ר"מ אפי' מצאו באשפה וחתמו

ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי

עליה דר' מאיר אלא בגיטי נשים ב

דבעינן כתיבה לשמה ב אבל בשאר

שטרות מורו ליה דאמר רב אסי ב) אמר ר'

יוחנן ישטר שלוחו בו ופרעו אינו

חוזר ולוה בו שכבר נמחל שיעבודו

טעמא דנמחל שיעבודו אבל למיחוי

אס תשבע פלוגית תפטר דלא הוה

מיחוי כשיקרא היינו משום שלא להנריכה

עדים היום או ללמחר:

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

פה.

אית דך סהדי דתבעתינהו מחיים. ואת ואמאי כריכה סהדי ניהמני לדידה צמיגו דאי צעיא אמרה לקוחין הן צידי דאע"ג דקיי"ל דאין אומיות נקנות בצמירה וכריכה מסירה ושטר לקיחה ה"מ לקנות החזב אצל לקנות הנייר קני בלא שטר הואיל והיא מוחזקת צו ודך איתמא לא היתה חוששת אלח לקנות

מלוגא דשטרי בלא החזב מדקאלמרה מחיים תפיסנא ותפיסה מחיים לא מהניא לגבות החזב דלא עדיפא ממסירה אלח דע"י כך היתה יכולה לדחוק היורשים שיפרעו היורשין מה שהיה חייב לה צמה שלא תחזיר מלוגא דשטרי והוי כמו משכון ואומר ר"י דלא חשיב מיגו הואיל ועכשיו אינה יכולה לטעון לקוח הוא צידי שכבר אמרה מחיים תפיסנא ומשום דאי צעיא אמרה לקוחין הן צידי צשעה שאמרה מחיים תפיסנא לא מהימנא תפיסנא דכאותה צעה שאמרה מחיים תפיסנא כצורה היתה שהיא טענה מעולה ולא היתה יודעת שהיא כריכה לטעון דתצעינהו מינה מחיים מדלא טענה מעלמה ורליה מסוף פרק זה צורר (סנהדרין דף לא.) גבי ההיא איתמא דנפק שטרא מתותי ידה ואמרה ידענא צבאי שטרא דפרוע הוא ולא הימנה ר"ג משום כיון דלחמזק צבי דינא פי' שראינו השטר צידה אי צעיא קלתיה לא אמרי' אע"פ שאס אמרה פרוע הוה קודם שראינו השטר צידה היתה נאמנת צמיגו דאי צעיא קלתיה השמא שראינוהו צידה אין נאמנת עוד דהשמא לית לה מיגו ועוד רליה מדתנן בפרק שבושת דיינין (שבושת דף נא:): מנה לי צידך ואמר לו הן ללמחר אמר לו נתמתי לך פטור ופרצן בגמרא (דף מא.) מינה למ"ד המלוה חזרו צעדים כריך לפורעו צעדים והא הכא כיון דתצעי' צעדים כמאן דלחופיה צעדים דמי וקמתי פטור ומאי קושא שאני הכא דמהינן צמיגו דאי צעי אמר תתמול להד"מ אלח ודאי מיגו למפרע לא אמרינן:

מרענא דשטרא אפומיה. פי' ר"ח צפ' שבושת דיינין (שס דף מז. ושס ד"ה איתרע) דכל מרענא דצהש"ס לגבי שטר היינו שריך צעל השטר לישבע קודם שיגבה והלשון משמע כן מדלא מסיק לא מיקרע קרעינן ולא מיגנא מגצינן ציה כדלמרנין צאלו נערות (לעיל דף לו:): האי שטרא ריעא לא מגצינן ציה ב) (ולא מיקרע קרעינן ליה) וא"ת למאי הלכתא אמר רב פפא דמרעינן ליה אי לשבועה כדפירשנו אפי' לא מהימנן כצי תרי יתחייב שבועה הצא ליפרע כדתנן צמתנ' (לקמן פו.) עד אי' מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלח לשבועה וי"ל דרב פפא קאמר אפילו ישא קרוב שאינו צר עדות כמו צת רב חסדא שלא היתה צת עדות ודקא א"ל נמי לרב פפא איכא איניש אחרינא כהדי מר ז"ל שהיה רב פפא קרובו של צעל השטר או של נמצע להכי ליכא להימניה אפילו לשבועה ב):

אלמא מיחוי כשיקרא. והתם נמי מיחוי כשיקרא שכתבו לה פלוגית נשבעה ונפטרה מפלוגי ונתנהו ציד שלש שיתן לה לאחר שבועה ומה שלא כתבו לה

אס תשבע פלוגית תפטר דלא הוה מיחוי כשיקרא היינו משום שלא להנריכה עדים היום או ללמחר:

חבא

דשטרא והיא היתה טוענת דמחיים תפיסנא להו בחובי אחרי שהיה בידי. וא"ל ר"נ ההיא תפיסה לא מהני כאן שבתות פקדון (באו לידה והשתא בדברים העשויין להשאל ולהשכיר) היה בידך. דכל היכי דקימו ברשות מרייהו קיימא עד דאית לך סהדי דתבעינהו מינן מחיים ולא יהבת להו ובמיגו לא מהימני למימר לקוחין הן בידי דהא איכא סהדי שבתות פקדון באו לידה. והשתא בדברים העשויין להשאל ולהשכיר שאין עדים האין באו לידו. אמרי' שאינו נאמן לומר לקוחין הן בידי דאמרי' מסתמא ודאי בתורת שאלה ושכירות באו לידו. ולא כ"ש דלא מהימן לומר לקוחין הן בידי הכא דאיכא סהדי דבתורת פקדון באו לידה אבל לעולם אם אין ידוע בעדים שבפקדון באו לידה הי' דהות מהימן ע"י מיגו דאותיות נקנות במסירה עיין בפרך כ"א בס"ה שהוכחתי מכמה ראיות שאותיות ניקנות

עין משפט

גר מצוה

י א מיי פי"ד מהלכות מלוה ולוה הלכה ט סגנו עשין דז טוש"ע ח"מ סי' נח ספקף ב:

יח ב מיי פי"א מהלכות טלוחין הל' ו סגנו עשין פב טוש"ע שם:

יט ג מיי פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ח סגנו עשין דז טוש"ע שם סי' סד:
כ ד ה מיי פי"ד מהל' סנהדרין הל' א סגנו לאון אב טוש"ע שם סימן טו ספקף ה:

כא ו טוש"ע שם סימן פז סעי' ב דהנה"ן:

כב ז מיי פי"ד מהל' מלוה ולוה הל' יב סגנו עשין דז טוש"ע שם סי' פב ספקף ג:

כג ח מיי פי"ג מה' גירושין הלכה ד סגנו עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קאל ספקף ב:

כד ט טוש"ע ח"מ סי' מח:
כה י מיי פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז סגנו עשין דז טוש"ע שם סי' מח:

לעזי רש"י

ריימ"ש. מושווים. ויריג"ר. להשיט. לנווט.

תוספות ר"ד (המשך)

ל"ש ולא לעלוני ולא דימא כל עיקר לחנוני על פינקסו דלוי הו"ל למעבד אבי דארי' ואסחרתי' לנפש'י ולא לעלות למבון דשמינ' וצא דקדשו לי אה הששה [ובקדושו] מנן: והתם הרי' והכא לוי לחודא ואינו ג"ל דבריו כלל. שאין חילוק בבין זה לחנוני כלל דכי היכי דאמר ללוי לתקוני שדרתיך ולא לעלוני הי' נימא לחנוני כפי' למפרעי' בסהדי אלא כיון שלא א"ל בעה"ב לא מחייבין לי' והכא נמי לי' ומעשה דאבימי משום דמדבר לי' שטרא ואי לא הוה מדכר ליה לא הוה מחייבין לי': ההיא איתמא דאפקדוה גבה מלוגא דשטרא אתו יורשין וקובעי' לי' מינה. פי' תיק מלא שטרי חובות א"ל מחיים תפיסניה להו אתי קהדי דר"נ א"ל אית לך סהדי דתבעי מינן מחיים ולא יתביהי להו א"ל לא א"ל איכ תפיסה דלא"מ ותפיסה דלא"מ לאו כלום הוא. פי' שכו"נ שהיה צו היה מקדון בידי וזה"ה כמנוחן ברשותו וכי אמרינן תפיסה מחיים כגון (שראוהו) [שראיתו אותן] קרוב למות ותפסה משלו מטלטלין לשם חוב ולא היה פיקדון בידה: ודאית שמצינאן מכאן ואמרי' אמאי לעיל גבי ההוא בקרא דיתמי אמר ר"נ מיגו דר"ל נמי לקוח הוא בידי וי"ל נמי מחיים תפיסנא ליה והכא מלוגא דשטרא לא אמר מיגו ש"מ דאין אותיות נקנית במסירה עד שיכתוב עליהן שטר ומ"ה לא מהימנא דאי אמרה לקוחין הן בידי אמרי' לה אחוי שטרך דאין אותיות נקנות במסירה ואין זו הוכחה (דהתם) [דהכא] משמע לישנא שהדבר ידוע בעדים שהיה פקדון אצלה מחיים ומ"ה אמר דאפקדוה גבה דמשמע שהדבר ידוע שכן היה ולא אמרה ההיא איתאא דהוות קיטא מלוגא כדלמא דהותא תפיסה לא מהני כאן

שבתות פקדון (באו לידה והשתא בדברים העשויין להשאל ולהשכיר) היה בידך. דכל היכי דקימו ברשות מרייהו קיימא עד דאית לך סהדי דתבעינהו מינן מחיים ולא יתבת להו ובמיגו לא מהימני למימר לקוחין הן בידי דהא איכא סהדי שבתות פקדון באו לידה. והשתא בדברים העשויין להשאל ולהשכיר שאין עדים האין באו לידו. אמרי' שאינו נאמן לומר לקוחין הן בידי דאמרי' מסתמא ודאי בתורת שאלה ושכירות באו לידו. ולא כ"ש דלא מהימן לומר לקוחין הן בידי הכא דאיכא סהדי דבתורת פקדון באו לידה אבל לעולם אם אין ידוע בעדים שבפקדון באו לידה הי' דהות מהימן ע"י מיגו דאותיות נקנות במסירה עיין בפרך כ"א בס"ה שהוכחתי מכמה ראיות שאותיות ניקנות

^[1] לפענו גמא' לא נמלח הן מעשה דלחמא תפסה תורא ומתמי גבינן ובראש"י נלחא לא נמלח א וי"ע

^[2] נראה דל"ל ל"ש דלמר ליה שלא יפרענו אלח צעדים ול"ש דלא אמר ליה שום מדעם דקאמרי בין כך ובין כך משלם דא"ל